

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 1^{er} moharrem 1424 – 4 mars 2003

146^{ème} année

N° 18

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

Décret n° 2003-453 du 24 février 2003, relatif au déclassement d'une parcelle de terrain du domaine public des chemins de fer et son incorporation au domaine privé de l'Etat 471

Ministère des Finances

Décret n° 2003-454 du 24 février 2003, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension ou réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits agricoles ou à usage agricole..... 471

Décret n° 2003-455 du 24 février 2003, accordant à la société «Industries Alimentaires de Tunisie», les avantages fiscaux relatifs aux équipements prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements..... 474

Décret n° 2003-456 du 24 février 2003, fixant le montant de la dotation financière imputée sur les ressources du fonds national de garantie pour financer le régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital..... 476

Décret n° 2003-457 du 24 février 2003, portant fixation du tarif de la taxe due sur le prix des billets d'entrée aux spectacles artistiques..... 476

Ministère de l'Industrie et de l'Energie

Dérogation pour exercer dans le secteur public..... 476

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 3 mars 2003, portant homologation de la norme tunisienne relative à la lettre de change acceptant la lecture automatique et aux règles de remplissage des différentes rubriques du formulaire..... 476

Ministère de la Santé Publique

Maintien en activité **477**

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

**Décrets du n° 2003-462 au n° 2003-466 du 24 février 2003, portant création de
périmètres publics irrigués au gouvernorat de Gabès 477**

décrets et arrêtés

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSPORT

Décret n° 2003-453 du 24 février 2003, relatif au déclassement d'une parcelle de terrain du domaine public des chemins de fer et son incorporation au domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu le décret du 24 septembre 1885, relatif au domaine public,

Vu le décret du 18 juin 1918, sur la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilière de l'Etat,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat et notamment son article 8,

Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer et notamment son article premier,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 88-1301 du 5 juillet 1988, relatif à l'expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique et incorporation d'immeubles dépendant du domaine de l'Etat au domaine public des chemins de fer pour les affecter à la société du métro-léger de Tunis et notamment son article 4,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est déclassée, du domaine public des chemins de fer et incorporée au domaine privé de l'Etat, la parcelle de terrain sise à la zone de Tunis-Marine de l'arrondissement de Bab El Bhar de la municipalité de Tunis, délégation de Bab El Bhar, gouvernorat de Tunis, faisant partie du domaine public des chemins de fer du dépôt de Tunis-Marine et couvrant une superficie de 6072 m², entourée d'une lisière rouge sur le plan annexé au présent décret.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des technologies de la communication et du transport et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2003-454 du 24 février 2003, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension ou réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits agricoles ou à usage agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulguée par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 8,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 86,

Vu l'avis du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits agricoles repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	N° N.S.H.	Désignation des produits	Contingents (Têtes)
01.01		Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants :	
	Ex010110	- Reproducteurs de race pure * chevaux	200
01.03		Animaux vivants de l'espèce porcine :	
	010310	- reproducteurs de race pure	1000
01.04		Animaux vivants des espèces ovine ou caprine :	
	Ex 010410	- de l'espèce ovine : * reproducteurs de race pure	1200
	Ex 010420	- de l'espèce caprine : * reproducteurs de race pure	600
01.06		Autres animaux vivants :	
	Ex 010619	- reproducteurs de race pure * camélidés * lapins	200 1000

Art. 2. - Sont réduits les droits de douane au taux de 20 % et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits agricoles repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	N° N.S.H.	Désignation des produits	Contingents
01.05		coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades vivants des espèces domestiques :	
	010511	- d'un poids n'excédant pas 185 g : -- coqs et poules	2,5 millions
04.07	Ex 040700	Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits :	
		* œufs à couvrir ou à incubé	15 millions

Art. 3. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des plantes, plants, boutures et racines relevant de la position 06.02 du tarif des droits de douane.

Art. 4. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les racines et les semences reprises au tableau ci-après et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	N° N.S.H.	Désignation des produits	Contingents (en tonnes)
06.01		Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur, plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 12.12 :	
	Ex 060120	- bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur, plants, plantes et racines de chicorée : * racines d'endives	100
07.01		Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré :	
	070110	- de semence	30.000

N° de position	N° N.S.H.	Désignation des produits	Contingents (en tonnes)
07.13	Ex 071320	Légumes à cosse secs, écosés, même décortiqués ou cassés : - pois chiches : * de semence	1000
10.05	Ex 100510	Maïs : - de semence : * semences de maïs fourragers	200
12.09		Graines, fruits et spores à ensemençer :	
	Ex 120991	- autres : -- graines de légumes : * ail pour l'ensemencement	100

Art. 5. - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des céréales reprises au tableau ci-après :

N° de position	N° N.S.H.	Désignation des produits
10.01		Froment (blé) et méteil :
	100110	- Froment (blé) dur
	Ex 100190	- autres : * Froment (blé) tendre
10.03	100300	Orge

Art. 6. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits fourragers repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position tarifaire	Désignation de produits	Contingents (en tonnes)
100300900	Orge fourrager	400.000
120929800	graines de Sorgho fourragers	sans contingent
121300000	Paille	100.000
121300000	Balles de foin	100.000
121410000	Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne	60.000
121490919	Foin aggloméré sous forme de pellets	100.000
230230100 et 230230900	Son de blé	150.000
230990970	Pierres à lécher d'une teneur de 40% de cendre	10.000

Art. 7. - Sont suspendus les droits de douane dus sur les engrais repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, et de l'énergie, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	N° N.S.H	Désignation des produits	Contingents (en tonnes)
31.02		Engrais minéraux ou chimique azotés :	
	Ex 310210	- urée, même en solution aqueuse : * urée à usage agricole, d'une teneur en azote de 46 %	2000
	Ex 310290	- autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes : * ammonitre 33,5 %	170.000
31.03		Engrais minéraux ou chimiques phosphaté :	
	Ex 310310	- super phosphates : * super phosphates triples	45.000
31.05		Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants, azote, phosphore et potassium autres engrais, produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg :	
	310530	- Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)	70.000

Art. 8. - Sont suspendus les droits de douane dus à l'importation des naissains d'huîtres, des embryons de l'espèce animale et des semences d'animaux relevant respectivement des numéros 030710109, 051110000 et 051199900 du tarif des droits de douane.

Est réduit à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation ou à la vente des produits relevant des numéros 051110000 et 051199900 du tarif des droits de douane.

Art. 9. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003.

Art. 10. - Le ministre des finances, le ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie et de l'énergie, et le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-455 du 24 février 2003, accordant à la société «Industries Alimentaires de Tunisie», les avantages fiscaux relatifs aux équipements prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003.

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, tel que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003.

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 52, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003.

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 15 octobre 2001,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La société « Industries Alimentaires de Tunisie » bénéficie de l'exonération des droits de douane et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et figurant sur la liste annexée au présent décret.

Art. 2. - La société « Industries Alimentaires de Tunisie » s'engage par écrit, lors de toute opération d'importation, à ne pas céder ces équipements à titre gratuit ou onéreux, et ce, pendant les cinq premières années à compter de la date d'importation.

Cet engagement doit être joint à la déclaration en douane de mise à la consommation.

Art. 3. - La cession au cours des cinq premières années des équipements bénéficiant du régime fiscal privilégié est subordonnée à l'acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de la cession.

Art. 4. - Les ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXES

Liste des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement nécessaires à la société « Industries Alimentaires Tunisiennes »

Désignation des équipements	Quantité
- Construction pour la réalisation de 8 chambres froides et isothermes pour salle ultra -propre	8
- Groupe complet de production d'eau glacée avec tubes et accessoires de raccordement en acier (7550 kg)	1
- Unité complète de traitement d'air pour usine de fabrication de fromage	1
- Unité complète de conditionnement à froid	1
- Conditionneuse complète automatique	2
- Cuiseur complet pour fromage	1
- Equipement complet pour le traitement des eaux (osmose inverse)	1
- Unité complète d'épuration des eaux usées	1
- Homogénéisateurs complets	2
- Ecrèmeuses complètes	3
- Echangeurs complets à plaques en acier inoxydable	8
- Réchauffeurs tubulaires complets en acier inoxydable	3
- Echangeurs à surface raclée complets	2
- Tableaux de pontage complets	27
- Manifold (batteries de vannes)	11
- Vannes	304
- Bacs de lancement complets	5
- Pompes centrifuges complètes en acier inoxydable	37
- Pompes volumétriques complètes en acier inoxydable	14
- Tubes et accessoires de raccordement en acier inoxydable	21280 kg
- Lavabo mural en acier inoxydable	6
- Clapets, robinets, combinés de douche, mélangeurs, et supports de tuyaux en acier inoxydable	83
- Cuves complètes en acier inoxydable avec mécanisme d'agitation, de conception spécifique afin de suivre les paramètres physico-chimiques et bactériologiques instantanés	17
- Cuves complètes en acier inoxydable sans mécanisme d'agitation, de conception spécifique afin de suivre les paramètres physico-chimiques et bactériologiques instantanés	5
- Cuves complètes de stockage en polyéthylène de couleur noire	2
- Armoire de commande avec accessoires (variateurs de vitesse, automates programmables)	3
- Unité informatique avec accessoires	3
- Equipement complet pour poste de transformation MT préfabriqué avec comptage MT	1
- Groupe de condensation avec accessoires	2
- Condenseur évaporatif avec accessoires	1
- Bac à accumulation de glace avec accessoires	1
- Machine conditionneuse de fromage complète servant à remplir et capsuler avec accessoires	1
- Transpalettes électroniques et manuelles	10
- Gerbeurs électriques complets	3
- Portes verticales souples motorisées	3
- Portes sectionnelles motorisées	8
- Quais de chargement complets	4
- Carreaux de revêtement antiacide en grès non émaillés ni vernissés	2610 m2
- Carreaux de revêtement antiacide émaillés en blanc	2068 m2
- Siphons de sol en acier inoxydable	54
- Pulvérisateurs	2
- Matériel de nettoyage (canon à mousse)	1
- machine remplisseuse vrac complète	1
- Camion citerne de ramassage de lait avec système d'aspiration par le vide	2

Décret n° 2003-456 du 24 février 2003, fixant le montant de la dotation financière imputée sur les ressources du fonds national de garantie pour financer le régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 99-8 du 1er février 1999, relative au fonds national de garantie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-72 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 24,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est prélevé sur les ressources du fonds national de garantie une dotation financière d'un montant de quarante millions de dinars (40 000 000 dinars) destinée à financer le régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital, créé par l'article 24 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-457 du 24 février 2003, portant fixation du tarif de la taxe due sur le prix des billets d'entrée aux spectacles artistiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 39,

Vu la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de la couverture sociale des artistes, créateurs et intellectuels,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le tarif de la taxe due sur le prix des billets d'entrée aux spectacles de musique, de chant, de théâtre ainsi qu'aux spectacles de danse et de cirque prévue par l'article 39 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 est fixé comme suit :

(en dinars)

Le prix du billet	Le tarif de la taxe
Prix n'excédant par 1 dinar	Exonéré
Prix dépassant 1 dinar et sans excéder 5 dinars	0,200
Prix dépassant 5 dinars et sans excéder 10 dinars	0,500
Prix excédant 10 dinars	1,000
Abonnements individuels	2,000
Abonnements pour deux personnes ou plus	5,000

Art. 2. - Les ministres des finances, de la culture, de la jeunesse et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ENERGIE**

DEROGATION

Par décret n° 2003-458 du 24 février 2003.

Il est accordé à Monsieur Nêjib Lahouar, une dérogation d'exercer dans le secteur public pour une quatrième année à compter du 1er juin 2003.

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 3 mars 2003, portant homologation de la norme tunisienne relative à la lettre de change acceptant la lecture automatique et aux règles de remplissage des différentes rubriques du formulaire.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, relative à la création et l'organisation de la banque centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment ses articles 2, 9 et 10,

Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion,

Vu les résultats de l'enquête publique relative à la norme objet du présent arrêté, annoncée au bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Vu le rapport de la directrice générale de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Arrête :

Article premier. - Est homologuée la norme tunisienne :

NT 112.23 (2001) : Banques, documents, lettre de change acceptant la lecture automatique et règles de remplissage des différentes rubriques du formulaire.

Art.2. - Sous réserve des dérogations prévues par l'article 16 de la loi n° 82-66 du 6 août 1982 susvisée, la norme visée à l'article premier du présent arrêté est d'application obligatoire pour toute personne physique ou morale émettant en Tunisie une lettre de change acceptant la lecture automatique dont le paiement est domicilié dans un établissement financier.

Art. 3. - La norme citée à l'article premier du présent arrêté prend effet dès la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié dans la partie officielle du bulletin de l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle.

Tunis, le 3 mars 2003.

*Le Ministre de l'Industrie
et de l'Energie*

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-459 du 24 février 2003.

Le docteur Achour Habib, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de directeur général de la santé, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er juin 2003.

Par décret n° 2003-460 du 24 février 2003.

Le docteur Seghir Mohamed, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Charles Nicolle, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er mars 2003.

Par décret n° 2003-461 du 24 février 2003.

Le docteur Ben M'rad Nigar, médecin spécialiste principal de la santé publique à l'hôpital Mongi Slim de la Marsa, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er avril 2003.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2003-462 du 24 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Zrig Dakhlania de la délégation de Gabès Sud, au gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiées et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Zrig Dakhlania de la délégation de Gabès Sud, au gouvernorat de Gabès sur une superficie de dix huit hectares (18ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de deux hectares (2ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Zrig Dakhlania, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à quatre cent quatre vingt dix dinars (490 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gabès approuvée par le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-463 du 24 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Rmathi de la délégation de Gabès Ouest, au gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiées et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Rmathi de la délégation de Gabès Ouest, au gouvernorat de Gabès sur une superficie de cent quatorze hectares (114ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de quinze hectares (15 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Rmathi, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à deux cent trente dinars (230 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gabès approuvée par le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-464 du 24 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Ghandri de la délégation de Mareth, au gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiées et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est créé un périmètre public irrigué à Ghandri de la délégation de Mareth, au gouvernorat de Gabès sur une superficie de trente sept hectares (37 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de six hectares (6ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Ghandri, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à trois cent cinquante cinq dinars (355 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gabès approuvée par le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-465 du 24 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Sedria de la délégation de Mareth, au gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiées et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est créé un périmètre public irrigué à Sedria de la délégation de Mareth, au gouvernorat de Gabès sur une superficie de cent trente cinq hectares (135ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de dix hectares (10ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Sedria, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à deux cent cinquante cinq dinars (255 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gabès approuvée par le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-466 du 24 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à El Hani de la délégation de Mareth, au gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiées et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à El Hani de la délégation de Mareth, au gouvernorat de Gabès sur une superficie de soixante dix hectares (70 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de six hectares (6ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de El Hani, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à trois cent soixante dix dinars (370 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gabès approuvée par le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali